

Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 72.528,26 euros
Siège social : Les Docks-Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème} arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille
(la "**Société**")

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVÉ CONSTATANT
LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 28 MARS 2025**

Certifié conforme par le Président

Signed by:

502A814D87FA4E5...

M. José Henrique Noldin Junior

L'an deux mille vingt-cinq,
le vingt-huit mars,

(...)

DIXIEME DÉCISION

Délégation de compétence à conférer au président de la Société à l'effet de décider de réaliser, en une ou plusieurs fois, avant le 30 avril 2025 (inclus), une ou plusieurs augmentations de capital social en numéraire, (...) par émission d'un nombre maximal de 957.854 ADP A (...) avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de bénéficiaires

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à la Première Émission Réservee,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus,

après avoir constaté la libération intégrale du capital social,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-138 du Code de commerce, sous la condition suspensive de l'adoption de la onzième décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de déléguer au Président leur compétence, pour une durée arrivant à son terme le 30 avril 2025 (inclus), à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, à des augmentations de capital de la Société d'un montant nominal cumulé maximal de 9.578,54 euros par émission d'un nombre maximal de 957.854 ADP A (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, à savoir les Souscripteurs Qualifiés répondant aux caractéristiques fixées en **Annexe 2**.

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Première Émission Réservee (...) seront créées exclusivement sous la forme nominative et porteront jouissance à compter du jour de leur souscription,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Première Émission Réservee seront soumises à toutes les dispositions statutaires et extrastatutaires et qu'elles seront assimilées aux ADP A anciennes et jouiront des mêmes droits qui y sont attachés.

Les autres modalités de l'opération feront l'objet de rapports complémentaires, conformes aux prescriptions de l'article R. 225-116 du Code de commerce que le Président établira au moment où il fera usage de la présente délégation.

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, délèguent tous pouvoirs au Président à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

- d'émettre les ADP A, d'arrêter les termes et conditions de leur émission et de leur souscription dans les conditions de la présente délégation ;
- déterminer l'identité des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription parmi la catégorie de bénéficiaires arrêtée aux termes de la présente décision et de la onzième décision ci-dessous ;
- de fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions des ADP A ;
- de recueillir les souscriptions aux ADP A, les versements y afférents et constater la réalisation définitive de la Première Émission Réservee ;
- de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications correspondantes ;
- à sa seule initiative, d'imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes d'émission y afférentes ;
- de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des porteurs de valeurs mobilières dans les cas prévus par la loi et procéder aux aménagements nécessaires ; et
- d'une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et remplir toutes formalités utiles à l'émission des ADP A.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

DOUZIEME DÉCISION

Délégation de compétence à conférer au président de la Société à l'effet de décider de réaliser, en une ou plusieurs fois, à partir du 1^{er} mai 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 (inclus), une ou plusieurs augmentations de capital social en numéraire, d'un montant cumulé maximal égal à la différence entre (i) le Montant Cible (tel qu'arrondi, le cas échéant, au montant le plus proche (à deux décimales) permettant d'obtenir (x) un nombre entier d'ADP A et (y) un prix de souscription unitaire par ADP A à deux décimales) et (ii) le montant des souscriptions effectivement libérées dans le cadre de la Première Émission Réservee, par émission d'ADP A nouvelles à un prix de souscription unitaire égal à cent-vingt pourcent (120%) du prix de souscription unitaire des ADP A émises dans le cadre de la Première Émission Réservee, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de bénéficiaires

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à la Deuxième Émission Réservee,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus,

après avoir constaté la libération intégrale du capital social,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-138 du Code de commerce, sous la condition suspensive de l'adoption de la treizième décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de déléguer au Président leur compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois durant la période allant du 1^{er} mai 2025 au 31 décembre 2025 (inclus), sur ses seules décisions, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera, à des augmentations de capital de la Société d'un montant cumulé maximal égal à la différence entre (i) le Montant Cible (tel qu'arrondi, le cas échéant, au montant le plus proche (à deux décimales) permettant d'obtenir (x) un nombre entier d'ADP A et (y) un prix de souscription unitaire par ADP A à deux décimales) et (ii) le montant des souscriptions effectivement libérées dans le cadre de la Première Émission Réservee, par émission d'ADP A nouvelles à un prix de souscription unitaire égal à cent-vingt pourcent (120%) du prix de souscription unitaire des ADP A émises dans le cadre de la Première Émission Réservee, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, à savoir (i) les Souscripteurs Qualifiés répondant aux caractéristiques fixées en **Annexe 2** et (ii) les Associés, autres que (...), étant précisé que, en cas de sursouscription par les Associés aux ADP A restant à allouer, le Président devra allouer les ADP A dans la limite du nombre d'ADP A demandé par chaque Associé et au prorata de leur participation au capital de la Société,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Deuxième Émission Réservee seront émises à un prix de souscription unitaire égal à cent-vingt pourcent (120%) du prix de souscription unitaire des ADP A émises dans le cadre de la Première Émission Réservee, qu'elles seront créées exclusivement sous la forme nominative et porteront jouissance à compter du jour de leur souscription,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Deuxième Émission Réservee seront soumises à toutes les dispositions statutaires et extrastatutaires et qu'elles seront assimilées aux ADP A anciennes et jouiront des mêmes droits qui y sont attachés.

Les autres modalités de l'opération feront l'objet de rapports complémentaires, conformes aux prescriptions de l'article R. 225-116 du Code de commerce, que le Président établira au moment où il fera usage de la présente délégation.

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, délèguent tous pouvoirs au Président à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

- d'émettre les ADP A, d'arrêter les termes et conditions de leur émission et de leur souscription dans les conditions de la présente délégation ;
- de déterminer l'identité des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription parmi la catégorie de bénéficiaires arrêtée aux termes de la présente décision et de la treizième décision ci-dessous ;
- de procéder aux ajustements nécessaires du Montant Cible et du prix de souscription unitaire des ADP A à émettre dans le cadre de la Deuxième Émission Réservee, conformément à ce qui précède ;
- de fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions des ADP A ;
- de recueillir les souscriptions aux ADP A, les versements y afférents et constater la réalisation définitive de la Deuxième Émission Réservee ;
- de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications correspondantes ;
- à sa seule initiative, d'imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes d'émission y afférentes ;
- de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des porteurs de valeurs mobilières dans les cas prévus par la loi et procéder aux aménagements nécessaires ; et
- d'une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et remplir toutes formalités utiles à l'émission des ADP A.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

QUATORZIEME DÉCISION

Délégation de compétence à conférer au président de la Société à l'effet de décider de réaliser, à partir du 1^{er} janvier 2026 et jusqu'au 15 janvier 2026 (inclus), une augmentation de capital social en numéraire, d'un montant égal à la différence entre (i) le Montant Cible (tel qu'arrondi, le cas échéant, au montant le plus proche (à deux décimales) permettant d'obtenir un nombre entier d'ADP A) et (ii) la somme du montant des souscriptions effectivement libérées (x) dans le cadre de la Première Émission Réservee et (y) dans le cadre de la Deuxième Émission Réservee, par émission d'ADP A nouvelles (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'un bénéficiaire dénommé

Les Associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président,
- du Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à la Troisième Émission Réservee,
- des statuts, et
- des Statuts Refondus,

après avoir constaté la libération intégrale du capital social,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-138 du Code de commerce, sous la condition suspensive de l'adoption de la quinzième décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés, de déléguer au Président leur compétence à l'effet de procéder, durant la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 15 janvier 2026 (inclus), sur ses seules décisions, à une augmentation de capital de la Société d'un montant maximal égal à la différence entre (i) le Montant Cible (tel qu'arrondi, le cas échéant, au montant le plus proche (à deux décimales) permettant d'obtenir un nombre entier d'ADP A) et (ii) la somme du montant des souscriptions effectivement libérées (x) dans le cadre de la Première Émission Réservee et (y) dans le cadre de la Deuxième Émission Réservee, par émission d'ADP A nouvelles (...), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit (...),

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Troisième Émission Réservee seront (...), qu'elles seront créées exclusivement sous la forme nominative et porteront jouissance à compter du jour de leur souscription,

décident que les ADP A à émettre dans le cadre de la Troisième Émission Réservee seront soumises à toutes les dispositions statutaires et extrastatutaires et qu'elles seront assimilées aux ADP A anciennes et jouiront des mêmes droits qui y sont attachés.

Les autres modalités de l'opération feront l'objet de rapports complémentaires, conformes aux prescriptions de l'article R. 225-116 du Code de commerce, que le Président établira au moment où il fera usage de la présente délégation.

Les Associés, en conséquence de ce qui précède, délèguent tous pouvoirs au Président à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation et notamment :

- d'émettre les ADP A, d'arrêter les termes et conditions de leur émission et de leur souscription dans les conditions de la présente délégation ;
- de procéder aux ajustements nécessaires du Montant Cible dans le cadre de la Troisième Émission Réservee, conformément à ce qui précède ;
- de fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions des ADP A ;
- de recueillir les souscriptions aux ADP A, les versements y afférents et constater la réalisation définitive de la Troisième Émission Réservee ;
- de procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital et apporter aux statuts les modifications correspondantes ;
- à sa seule initiative, d'imputer les frais d'augmentation de capital sur le montant des primes d'émission y afférentes ;
- de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des porteurs de valeurs mobilières dans les cas prévus par la loi et procéder aux aménagements nécessaires ; et

- d'une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et remplir toutes formalités utiles à l'émission des ADP A.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

(...)

VINGT-TROISIÈME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Les Associés **décident** de donner tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte sous seing privé pour accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité et autres qu'il appartiendra et/ou qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

* * *

Les présentes décisions sont signées par tous les Associés dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux article 1366 et 1367 du Code civil) certifié "DocuSign". Les Associés de la Société reconnaissent à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite.

(...)